

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 258/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด

ขอนแก่น (อำเภอพล

โจทก์

นางประสาน รื่นถวิล

จำเลย

นางประสาน รื่นถวิล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น ถือว่าเป็นการแก้ไขมากจำเลยจึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ และฎีกาข้อ 4 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยโดยมิได้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มาประกอบการพิจารณาเป็นการลงโทษจำเลยหนักไป โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 20)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31,38 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270,32,33 ฯลฯ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270ซึ่งเป็นบทหนัก เป็นความผิดต่างกรรมกันให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ความผิดฐานมีเครื่องซึ่งผิดอัตราจำคุก 2 เดือนปรับ 2,000 บาท ฐานใช้เครื่องซึ่งผิดอัตรา จำคุก 6 เดือน

ปรับ 6,000 บาท รวมลงโทษจำคุก 8 เดือน ปรับ 8,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 4 เดือน และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้โอกาสกลับตัว เห็นสมควรให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักฐานใช้เครื่องขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ประกอบมาตรา 90 จำคุก 3 เดือนโดยไม่ปรับและไม่รอการลงโทษ จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 19)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 20)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาทรอการลงโทษจำคุก ศาลอุทธรณ์แก้เป็นไม่รอการลงโทษ การที่จำเลยฎีกาว่า กำหนดโทษจำเลยหนักเกินไป ควรนำบทมาตราของกฎหมายที่เกี่ยวกับการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้ดุลพินิจรอการลงโทษให้จำเลยนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะการที่ศาลจะรอการลงโทษจำเลยหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดุลพินิจ จำเลยฎีกาโต้แย้งไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2517 มาตรา 6ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือการลงโทษจำคุก ศาล
อุทธรณ์ก็เป็นไม่รอการลงโทษ การที่จำเลยฎีกาว่า กำหนดโทษจำเลยหนักเกินไป
ควรนำบทมาตราชของกฎหมายที่เกี่ยวกับการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมา
ใช้ดุลพินิจรอการลงโทษให้จำเลยนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะการที่ศาลจะ
รอการลงโทษจำเลยหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดุลพินิจ จำเลยฎีกาโต้แย้งไม่ได้
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2517 มาตรา 6ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ